

【별표1】

대체시설 기능대체성 판단 기준 (제9조제2항 관련)

- ① 대체시설의 기능대체성은 대체시설이 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」에 따른 국방·군사시설에 해당하고 양여부지에 있는 기존 시설의 기능을 대체하는 범위에서 인정된다.
- ② 양여재산이 국방부 이전협의 진행 통보 시점을 기준으로 유희시설인 경우 기능대체가 불필요한 것으로 판단한다.
- ③ 양여부지에 없는 시설이더라도 다음 각 호의 요건을 충족하고 국방부 장관이 승인하는 경우 기능대체성을 인정한다.
 - 1. 국방부 이전협의 진행통보 전 국방 계획에 의해 건축이 예정되어 있는 시설
 - 가. 국방 중기계획 또는 예산에 반영되어 있는 시설
 - 나. 부대임무 개편 계획에 따라 반영이 예정된 시설
 - 2. 작전상 필요한 시설
 - 가. 경계 범위 변경으로 시설의 변경 또는 추가 등이 필요한 경우
 - 나. 군 작전상 반드시 필요한 시설인 경우
 - 다. 공익사업 시행지역에 인접한 작전시설의 기능이 명백히 상실되어 해당 작전시설을 대체하는 시설을 설치하는 경우
 - 3. 이전으로 인한 민원해결을 위해 필요한 시설
 - 가. 민원 해결과 관련성이 높거나 갈등 해소를 위해 중요한 시설
 - 나. 민원해소를 위해 기존 시설의 재배치가 필요한 경우.
단, 민원은 소음 또는 보호구역과 관련된 민원으로 한정한다.
 - 4. 기존 군부대 내로 이전함에 따라 부지 면적상 기존 시설에 신규 시설을 통합하여 건축이 필요하여 불가피하게 철거되는 기존 주둔 부대 시설
 - 5. 기부채납 받는 시설의 부대시설인 경우 대체시설을 사용하기 위해 반드시 필요한 시설
 - 6. 국방·군사시설기준이 변경되어 추가적으로 필요한 시설(대체 시설 사용을 위해서 반영이 불가피한 안전 및 보전에 대한 기준이 변경된 경우를 포함한다.)
- ④ 안전거리 위반 등의 사유로 대체시설 설치를 위해 이전예정지에 설치된 시설의 이동이 필요한 경우, 기존시설 이전에 대한 기능대체성을 인정한다.